

감사결과 처분요구서

－ 사업소 직원의 취업규칙 위반사항 조사 －

2026. 7.

한국수력원자력(주) ○본부

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점 및 대상	1
3. 감사실시 과정	1
4. 감사결과 처리	2
 II . 감사결과 처분요구	 3
1. 처분요구사항 일람표	3
2. 처분요구사항 명세	3

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

**. **. **.(*) 23:25경 ○본부 직원이 술에 취한 상태에서 운전을 하던 중 도로 중앙분리대에 부딪쳤고, 이를 목격한 다른 운전자의 신고로 출동한 경찰의 수사 결과 「도로교통법」 위반(음주운전)의 범죄혐의가 인정되어 **. **. **. 검찰로 송치(불구속)되었으며, 이후 검찰의 약식기소 및 법원의 약식명령에 의해 사법처분이 완료됨에 따라, 해당 직원의 비위에 대한 발생 경위 및 세부 내용 등을 파악하여 그에 상응하는 조치를 취하기 위하여 감사를 실시하였다.

2. 감사 중점 및 대상

도로 중앙분리대에 부딪친 당일의 음주 경위, 운전 결격기간 중의 차량운전 여부 및 과거 음주운전 단속 적발 이력 등을 조사하는 데 중점을 두고, ○본부 ►소 ◀실 ◎부 ◇직급 A를 대상으로 감사를 시행하였다.

3. 감사실시 과정

○본부 ●처 ①실 ♣부 감사인력 2명을 투입, **. **. **.(*)부터 같은 해 **. **.(*)까지 **일간 예비조사를 수행하였고, 같은 해 **. **. **.(*)부터 같은 해 **. **.(*)까지 관련직원 문답, 법원 약식명령문, 운전경력증명서 및 「도로교통법」 등 관련 법령·사규의 검토 등 실지감사를 시행하였다.

4. 감사결과 처리

감사부서 내부의 검토절차를 통해 도출한 처분사항에 대하여 감사결과 심의위원회 심의를 거쳐 공정성을 기한 후 처분요구 수준을 결정하였으며, **. **. **. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

일련 번호	소관부서	회계 또는 감찰	처분요구 종류	제 목	금액 (건, 인원)
1	☒부	감찰	징계(정직)	「도로교통법」 제44조 위반	(1)

2. 처분요구사항 명세 : 별첨

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 「도로교통법」 제44조 위반

관 련 부 서 ○본부

관 련 자 ►소 ◄실 ⊙부 ◇직급 A

조 치 부 서 ○본부 ●처 ⊕실 ▣부

내 용

1. 관련자 근무 이력

A는 **. **. **. 우리 회사에 입사한 이래 ○본부 ►소 ◄실 ⊙부 ≡파트, ◇파트 등에서 근무하던 중 **. **. **.부터 같은 부서 ≡파트 과장으로 근무하고 있다.

2. 관계 법령, 사규 및 판단기준

정부 인사혁신처고시에 따라 우리 회사는 공직유관단체로 지정되어 있는데, 「부패방지권익위법」 제2조(정의) 제3호나목에 따르면 공직유관단체의 장 및 그 직원은 공직자로 규정되며, 같은 법 제7조(공직자의 청렴의무)에서는 “공직자는 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.”고 규정하고 있다.

「도로교통법」 제44조(술에 취한 상태에서의 운전 금지) 제1항에서는 “누구든지

술에 취한 상태에서 자동차를 운전하여서는 아니 된다.”고 규정하고 있으며, 같은 법 제148조의2(벌칙) 제3항에서는 법 제44조제1항을 위반하여 술에 취한 상태에서 자동차를 운전한 사람으로서 혈중알코올농도가 0.2퍼센트 이상인 사람은 2년 이상 5년 이하의 징역이나 1천만 원 이상 2천만 원 이하의 벌금에 처한다고 정하고 있다.

또한, 우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에서는 직원으로 하여금 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키도록 의무를 부과하고 있으며, 같은 규정 제73조(징계)에서는 직원으로서 직무상 의무를 위반하거나 직무에 태만할 때에는 이를 징계한다고 정하고 있다.

따라서, 우리 회사 직원이라면 누구라도 법령 및 규정을 위반하여 음주운전을 하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

A는 ○본부 ►소 ◀실 ◎부에서 근무 중인 직원으로, **. **. **. 23:25경 ㄱ군 ㄴ읍 읍내**길 부근 도로에서부터 같은 군 ㄷ면 ㄹ리 ** 부근 **번국도 ㄱ 방면 노상에 이르기까지 약 **km의 구간에서 술에 취한 상태로 자기 소유의 차량을 운전하던 중 도로 중앙분리대에 부딪쳤는데, 이를 목격한 다른 차량 운전자의 신고를 받고 출동한 경찰이 A의 혈중알코올농도를 측정한 결과, 혈중알코올농도가 0.236%인 것으로 확인되었다.

[표 1] A의 음주운전 당시 혈중알코올농도 측정 내역

음주운전 일시	측정 장소	혈중알코올농도	운전자	차량번호
**.*.*. 23:25경	경북 ㄱ군 ㄷ면 ** 부근 **번국도	0.236%	A	**

· 자료 : “공무원등 범죄 수사 결과 통보”(●●경찰서 제**-**호 ' **. **. **.) 및 **. **. **. 유양지방법원 유양지원 **고약** 사건 약식명령 내용 재구성

실지감사 기간 중 진행한 문답 시 A는 “평소 주량은 소주 2병 정도로, 사건 당일 같은 발전소 직원들과 읍 소재 주점에서 약 4시간 가량 사케 2병을 마셨다.”라며, “보통 음주 후 숙소 복귀 시엔 건거나 택시를 이용하고, 차를 타고 간 경우라면 대리운전을 이용하는데, 사건 당일엔 판단이 흐려져 음주운전을 하게 되었다.”라고 진술하였다.

상기 진술과 관련, 당시 동석했던 발전소 직원 2명의 음주운전 방조 여부를 확인하기 위해 진행한 문답 시 A과 동석했던 직원 2명은 “1차를 마무리할 때 A 과장은 당일 H에서 끝난 팀빌딩 이후 곧장 G으로 이동해서 몸이 많이 피로하여 먼저 숙소로 복귀하겠다고 해서, 1차를 마치고 나오면서 헤어졌다. 술을 마셨기에 당연히 대리운전을 이용해서 복귀할 거라 생각했고 대리운전을 부르겠다는 말을 들은 것도 같다.”면서, “이후 둘이서 따로 근처의 가게로 이동하여 음주를 이어가던 중, A 과장으로부터 음주사고 관련 전화를 받아 서둘러 자리를 마무리하고 A 과장이 있던 G의료원으로 이동해서, 이후 셋이 함께 택시를 타고 숙소로 복귀했다.”라고 진술하며 당일 2차 장소에서의 결제시각(**:**)이 기재된 내역을 그 증빙으로 제출하였다.

●●경찰서에서는 A에 대한 조사를 시행한 후 **, **, ** 사건을 검찰로 송치하였고, **, **, **, △△지방검찰청 △△지청에서는 「도로교통법」 위반(음주운전)의 죄명으로 A를 15,000,000원의 벌금형에 처하는 약식명령을 청구하였으며, **, **, **, ○○지방법원 ○○지원에서는 이를 인용하여 A를 15,000,000원의 벌금형에 처하는 약식명령을 하였다. 이후 A은 법원의 약식명령을 수용, 정식재판의 청구 없이 **, **, **, 해당 벌금을 납부하였다.

아울러, 경찰청에서는 A의 운전면허를 취소하는 행정처분(운전면허 재취득
결격기간: **. **. **. ~ **. **. **.)을 하였는데, A의 명의로 본부에 차량출입
등록이 되어 있는 차량(**)에 대하여 본부 및 건설부지 출입이력을 확인한 결과,
운전면허 취소의 행정처분 이후 해당 차량의 출입 이력이 없음을 확인하였으며,
A가 제출한 운전경력증명서를 통하여 과거 음주운전 단속 적발 이력도 없음을
확인하였다.

별개로, 우리 회사 기타규범 「출입관리지침」 제13조(출입증의 반납, 회수
및 파기) 제7항에 따르면 차량출입증을 발급받은 자는 누구든지 운전면허 취소,
정지, 유효기간 경과 등으로 인해 차량 운전자격이 상실되었을 경우 즉시 소속
부서장에게 보고한 후 보안담당부서에 차량출입증을 반납하여야 하는데, 보안담당
부서 조회 결과 A가 **. **. **. 차량출입증을 반납한 사실이 확인되었다.

관련자 의견 및 검토결과

□ 관련자 의견

A는 “용서 받을 수 없는 일이라 생각하며 깊이 반성하고 있다.”면서, “다시는
이런 일이 없도록 하겠다. 사고 발생 이후 바로 차를 폐차하였으며, 이후 출퇴근
시에는 걷거나 자전거를 이용하고 있다. 징계 결과가 어떻게 나오더라도 달게
받겠다.”는 의견을 제시하였다.

당시 1차 장소에서 동석했던 발전소 직원 2명은 “A 과장이 대리운전이나 택시를
불러서 타고 갈 때까지 쉼 없이 해야 하는데, 그러지 못한 것이 안타깝다.”면서, “이혼과
투자 실패 등 개인사정으로 힘든 상황에서도 열심히 근무하던 직원이다. 결과가

어떻게 나올지는 모르지만 선처를 부탁드립니다 싶은 마음이다.”는 의견을 제시하였다.

□ 검토결과

A가 혈중알코올농도 0.236%인 상태에서 음주운전을 한 사실 및 과거 음주운전 단속 적발 이력이 없다는 사실은 법원의 약식명령문 및 A가 제출한 운전경력증명서에 비춰볼 때 명백하다고 판단된다.

사건 당일 1차 장소에서 A와 동석한 직원 2명에 대하여는 이들이 당시 음주운전을 적극 권유했거나 음주운전을 말릴 수 있는데도 이를 방치·묵인했다고 간주할 만한 사실이 확인되지 않으므로, 이들에게 음주운전 방조의 비위가 있었다고 보기에는 어려움이 있다고 판단된다.

징계요구 양정

혈중알코올농도 0.236%인 상태에서 차량을 운전한 A의 비위행위는 「도로교통법」 제44조(술에 취한 상태에서의 운전 금지), 「부패방지권익위법」 제7조(공직자의 청렴의무) 및 우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무)를 위반한 행위로서 징계사유에 해당되며, 이에 대해 「징계양정기준에관한지침」 별표 4 ‘음주운전자 징계양정기준’에서는 아래와 같이 정하고 있다.

[표 2] 음주운전자 징계양정기준

비위 유형		징계양정기준
1. 최초 음주운전을 한 경우	혈중알콜농도 : 0.08%미만	정직~감봉
	혈중알콜농도 : 0.08%이상 ~ 0.2%미만	강등~정직
	혈중알콜농도 : 0.2%이상	해임~정직
	음주측정불응의 경우	해임~정직
2. 음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전을 한 경우		해임~감봉

비위 유형		징계양정기준
3. 2회 음주운전을 한 경우		해임~정직
4. 3회 이상 음주운전을 한 경우		해임
5. 음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우		해임~정직
6. 음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우		
가. 상해 또는 물적 피해의 경우		해임~정직
나. 사망사고의 경우		해임
다. 사고 후 「도로교통법」 제54조 제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우		
1) 물적 피해 후 도주한 경우		해임~정직
2) 인적 피해 후 도주한 경우		해임
7. 운전업무 관련 직원이 음주운전을 한 경우	면허취소 처분을 받은 경우	해임
	면허정지 처분을 받은 경우	해임~정직
	기타 음주운전의 경우	1.~6. 에 따름

A가 혈중알코올농도 0.236%인 상태에서 음주운전을 한 사실 및 과거 음주운전 단속 적발 이력이 없다는 사실은 법원의 약식명령문 및 A가 제출한 운전경력증명서에 비춰볼 때 명백하다.

또한 「인사관리규정」 제109조(징계양정) 제2항에서는 음주운전에 대하여 징계양정을 엄격하게 적용하도록 정하고 있으며, 「징계양정기준에관한지침」에서는 그 비위·과실의 경중이나 고의성 여부에 따라 징계양정 수준을 구분하고 있는 다른 비위와는 달리, 음주운전의 경우에는 그 비위·과실의 경중이나 고의성 여부에 따라 징계양정 수준을 구분하고 있지 아니하다.

따라서 이 경우 최소 정직에서 최대 해임까지 처분이 가능한데, A가 자신의 비위행위를 뉘우치고 있다는 점, 기타 징계처분을 받았던 이력이 없다는 점, 소속 발전소장 등 다수의 상사·동료들이 A에 대해 “다들 기피하는 업무도 마다하지 않고 묵묵히 책임감 있게 성실히 수행하던 직원”이라는 취지의 탄원서를 법원에

제출한 사실이 있다는 점 및 동종 비위 징계 선례 등을 감안할 때 “정직(**월)”로 정함이 적정하다고 판단된다.

조치할 사항 ○본부장은 혈중알코올농도 0.236%인 상태에서 차량을 운전한
▶소 ◀실 ◎부 ◇직급 A를 「취업규칙」 제10조(성실의무), 제73조(징계) 및
「인사관리규정」 제103조의2(징계의결요구)에 의거하여 징계처분하시기
바랍니다.(정직 **월)